

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 10-2026

**PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
(PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM
SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**

NOG: 30272130

**MAYO 2,026
EJERCICIO FISCAL 2,026**

ÍNDICE

TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN

INVITACIÓN A OFERTAR

CAPÍTULO I.....	8
1. OBJETO DE LICITACIÓN.....	8
2. INFORMACIÓN GENERAL.....	8
3. LEYES APLICABLES.....	8
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	9
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y RENGLONES DE TRABAJO.....	12
6. RECEPCIÓN DE LA OFERTA	13
7. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS OFERENTES...	13
8. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES	14
9. CONVOCATORIA A OFERTAR.....	14
10. ACLARACIONES Y CONSULTAS	15
11. VISITA DE CAMPO.....	15
12. DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA	15
13. PREPARACIÓN DE LA OFERTA	21
14. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	22
15. PROHIBICIONES.....	23
16. INTEGRACIÓN DEL COSTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO	23
17. VALIDEZ DE LA OFERTA.....	24
18. ENTREGA DE LA OFERTA.....	24
19. RECHAZO DE OFERTAS	24
20. CONTROVERSIAS	25
21. EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FUNDAMENTALES	25
22. EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NO FUNDAMENTALES.....	25
23. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.....	25
24. PERFIL DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE LICITACIÓN	27
25. RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA.....	28
26. OTRAS ACTUACIONES DE LA JUNTA DE LICITACIÓN.....	30
27. ORDEN DE SUSTITUCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE NOMBRAMIENTO	31
28. PROCEDIMIENTO QUE APLICARÁ LA JUNTA DE LICITACIÓN PARA RECEPCIÓN DE OFERTAS.....	31
29. ADJUDICACIÓN	31
30. INCONFORMIDADES.....	32
31. ADJUDICACIÓN APROBADA.....	32
32. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN APROBADA.....	32
33. DEL PERSONAL	32

34.	SEGURO SOCIAL	33
35.	MEDIDAS DE MITIGACIÓN.....	33
CAPITULO II.....		34
1.	CONDICIONES LEGALES PARA LA CONTRATACIÓN.....	34
2.	PLAZO DE EJECUCION E INICIO DE LOS TRABAJOS.	36
3.	PRORROGA DEL CONTRATO	36
4.	BITÁCORA ELECTRÓNICA	37
5.	SUPERVISOR	37
6.	PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL 20%.....	37
7.	PRUEBAS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD	37
8.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES	38
9.	GARANTÍAS Y SEGUROS	38
10.	VARIACIONES EN EL VALOR DEL CONTRATO	41
11.	VARIACIÓN EN LA CALIDAD O CANTIDAD DE LA OBRA.....	42
12.	SUSPENSIÓN DE LA OBRA.....	42
13.	HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS O HISTÓRICOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN	43
14.	INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO EL CONTRATISTA ..	43
15.	COORDENADAS	43
16.	SANCIONES POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA.....	43
17.	FORMA DE PAGO, PLAZO, AUTORIZACIÓN, ANTICIPO, PAGOS PARCIALES DE ESTIMACIONES Y PAGO FINAL	44
18.	PAGO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	46
19.	PLANOS SEGÚN MODIFICACIONES	47
20.	PLANOS FINALES	47
21.	SEGURIDAD DEL PERSONAL	47
22.	RECEPCIÓN DE LA OBRA	47
23.	LIQUIDACION DE LA OBRA	48
ANEXOS		49

TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN

La Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, para la mejor interpretación del presente evento, define los siguientes conceptos:

1. MUNICIPALIDAD:

Es la Municipalidad de Cobán, Departamento de Alta Verapaz, entidad autónoma

2. CONCEJO MUNICIPAL:

Es la Autoridad Superior que determina el artículo 9 numeral 6 literal b) de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92.

3. ALCALDE:

Es la Autoridad Administrativa Superior.

4. LICITACIÓN:

Es el procedimiento administrativo público que fija la Ley para las adquisiciones de bienes, suministros y obras cuyo monto exceda de Q.900,000.00.

5. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN:

Es el conjunto de normas, disposiciones, requisitos, condiciones e instrucciones, para la contratación.

6. BASES:

Es el documento mediante el cual se establecen los requisitos técnicos, financieros, legales y demás condiciones de la negociación, que conforme a la Ley deberán cumplir los oferentes para presentar sus ofertas en los procesos de contratación pública.

7. JUNTA:

La Junta de Licitación es el único órgano competente para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio. Las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos entre sus miembros. La idoneidad se verificará mediante la acreditación de la experiencia o el conocimiento en alguno de los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar; y, estará integrada por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes.

8. OFERTA:

Son los documentos contenidos en plica, mediante los cuales, el oferente hace sus propuestas económica y técnica, cumpliendo con los requisitos establecidos en los Documentos de Licitación.

9. OFERENTE:

Persona individual o jurídica, nacional o extranjera que presenta una oferta.

10. SUPERVISOR:

Es el profesional, nombrado por la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Cobán, A.V., con el objeto de inspeccionar los avances, aprobar los trabajos ejecutados por el Contratista, certificar que han sido ejecutados de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Específicas, Especificaciones Técnicas Generales Especificaciones Técnicas Especiales.

11. CONTRATISTA:

Persona individual o jurídica, nacional o extranjera que suscribe un contrato con la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, en seguimiento a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

12. CONTRATO:

Es el documento suscrito entre la Municipalidad de Cobán, A.V. y el contratista a través de su propietario o representante legal; mismo que deberá contener las condiciones de la negociación y demás estipulaciones. Forman parte del contrato y deberán quedar incorporados a él, los documentos de Licitación presentadas por él oferente.

13. AFIANZADORA O ASEGURADORA:

Institución autorizada por la Superintendencia de Bancos, que otorga fianzas o seguros, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previas, durante y posteriores a la firma del contrato.

14. DÍAS CALENDARIO:

Son todos los días comprendidos de lunes a domingo, incluyendo días de asueto y días festivos.

15. PLAZO CONTRACTUAL:

Período comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de aprobación de la liquidación del mismo.

16. VIGENCIA DEL CONTRATO:

El contrato estará vigente desde su aprobación hasta la aprobación de la liquidación ante el Consejo Departamental de Desarrollo por parte de LA MUNICIPALIDAD.

17. FORMA DE PAGO:

Es la metodología a emplear por la Municipalidad de Cobán, A.V., para hacer efectivos los pagos al Contratista.

18. PLAZO PARA PAGO:

Es el que establece el Artículo 62 de la Ley de contrataciones del Estado.

19. ACTA DE INICIO:

Documento emitido como constancia del inicio de la obra.

20. COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA:

Es el órgano competente nombrado por la Autoridad Superior de la Municipalidad de Cobán, A.V. y su función será realizar la recepción de la obra y liquidación del contrato.

21. ACTA DE RECEPCIÓN:

Documento emitido por la Comisión Receptora y Liquidadora, como constancia de la recepción definitiva de la obra. Este documento será importante para el proceso de liquidación, de acuerdo con las cláusulas contractuales.

22. ACTA DE LIQUIDACIÓN:

Documento emitido por la Comisión Receptora y Liquidadora, de la liquidación del contrato, donde se establecen el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al Contratista.

23. LEY:

Es la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Número 57-92 y sus reformas.

24. REGLAMENTO:

Es el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 122-2016 y sus reformas.

25. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Es el documento en el que se establecen las características, requisitos, normas, exigencias o procedimientos de tipo técnico que debe reunir un producto, servicio o sistema, requeridos en los procesos de contratación para: El diseño, construcción, mantenimiento u operación de obras; La adquisición de bienes o suministros; o La prestación de servicios.

26. ESPECIALIDAD:

Es la calificación que otorga el Registro General de Adquisiciones del Estado, mediante la cual se acredita a un contratista o proveedor del Estado, para participar en las modalidades de Licitación, Cotización, Subasta Electrónica inversa, Contrato Abierto y los casos de excepción contemplados en la Ley, con base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme "CIIU" de la Organización de Naciones Unidas "ONU".



INVITACIÓN DE LICITACIÓN No. 10-2026

Nombre del Proyecto: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO)
CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBÁN, ALTA VERAPAZ**

La Municipalidad de Cobán, Departamento de Alta Verapaz, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, decreto número 57-92 del Congreso de la República; **Invita a participar en la presente LICITACIÓN.**

Las bases de Licitación se podrán leer a través del Sistema de Información de GUATECOMPRAS, bajo el **NOG 30272130**. La oferta debe ser presentada en sobre cerrado, a la Junta de Licitación, el día lunes veintidós (22) del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026), a las 09:00 horas señaladas en las bases de Licitación, en el salón de Reuniones de la Municipalidad de Cobán, Departamento de Alta Verapaz, ubicado en la 1ª. Calle 1-11 Zona 1, advirtiéndose que transcurrido treinta (30) minutos después de la hora señalada no se aceptarán más ofertas y se procederá a la apertura de las ofertas presentadas hasta ese momento.

Para mayor información visitar la página de internet **www.guatecompras.gt**. Consultando su **NOG. 30272130** o comunicarse al **Teléfono 79553232 Recepción Municipal**.

CAPÍTULO I
BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO 10-2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ

1. OBJETO DE LICITACIÓN

La Municipalidad de Cobán, Departamento de Alta Verapaz, promueve el presente proceso de Licitación, a los proveedores que estén interesados en presentar su Oferta para la ejecución física del proyecto **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**, todo de acuerdo a las características estipuladas en las Especificaciones Técnicas Específicas, Especificaciones Técnicas Generales y Especificaciones Técnicas Especiales.

La oferta física, demás requisitos y formalidades solicitadas en las Bases deberán presentarse a la Junta de Licitación en la fecha, hora y dirección establecidas para la recepción y apertura de plicas. La disposición de participar en el presente concurso implica la aceptación de todas y cada una de las condiciones generales contenidas en las presentes bases y, en consecuencia, la adjudicación si se diera, se entenderá sujeta a las mismas.

2. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proyecto: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**

Municipio: **Cobán**

Departamento: **Alta Verapaz**

Ubicación: **CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**

Número de Operación Guatecompras -NOG-: **30272130**

Acta y/o Aprobación de Bases: **PUNTO TERCERO DEL ACTA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 63-2026**

Fecha del Documento: **OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS**

3. LEYES APLICABLES

La Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 122-2016, las demás leyes, resoluciones emitidas por la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas y la normativa legal vigente aplicables a la materia.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
1.	PROYECTO DE BASES	Publicado el proyecto, este debe permanecer en GUATECOMPRAS por un plazo no menor de tres (3) días hábiles. Artículo 20 de la Resolución 001-2022 emitida por la Dirección de Adquisiciones del Estado, de fecha 03 de enero de 2022.
2.	VISITA AL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA Y ADQUISICIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN (PLANOS)	La visita de Campo la debe realizar el propietario o representante legal de la empresa a ofertar, acompañado de un ingeniero civil o arquitecto colegiado activo. Fecha: El día viernes quince (15) de mayo del año dos mil veintiséis (2026). Lugar: CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ El lugar de reunión será la Dirección Municipal de Planificación, ubicada en 1ª. Calle 1-11 zona 1, Cobán, A.V. Hora: 09:00 El día que se realice la visita de campo se deben adquirir los planos respectivos en la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz a través de la Dirección Municipal de Planificación, los cuales no serán reembolsables y únicamente surtirán efectos para este proceso de Licitación.
3.	PERÍODO PARA SOLICITUDES DE ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	La persona interesada debe de presentar sus preguntas directamente en el Sistema de GUATECOMPRAS en el NOG correspondiente. Las solicitudes de aclaraciones sobre los documentos de licitación pueden realizarse a partir de la publicación de la convocatoria a licitar en GUATECOMPRAS, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha establecida para presentar ofertas. Artículo 22 literal c, de la Resolución 001-2022 emitido por la Dirección de Adquisiciones del Estado, de fecha 03 de enero de 2022
4.	PERIODO PARA RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION	El periodo que tiene la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz para dar respuesta a solicitudes de aclaraciones sobre documentos de Licitación es a más tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha establecida para la

		presentación de ofertas. Artículo 22 literal d, de la Resolución 001-2022 emitido por la Dirección de Adquisiciones del Estado, de fecha 03 de enero de 2022.
5.	MODIFICACIÓN DE BASES	La Municipalidad de Cobán, A.V., en el curso de la Licitación y antes de la presentación de ofertas, podrá hacer modificaciones a las bases, formularios de oferta por iniciativa propia o en atención a una solicitud de aclaración, las cuales se publicarán en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, a partir de la publicación de las modificaciones, las personas interesadas contarán con un plazo no menor de ocho (8) días hábiles para presentar sus ofertas. Artículo 19 bis de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 y Artículo 22 literal e, de la Resolución 001-2022 emitido por la Dirección de Adquisiciones del Estado, de fecha 03 de enero de 2022.
6.	LUGAR, DIRECCIÓN, FECHA Y HORA PARA LA RECEPCIÓN DE OFERTAS	FECHA: El día lunes veintidós (22) del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026). LUGAR: En el Salón de Reuniones de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz, ubicado en la 1ª. Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.V. HORA: a las 09:00 horas, transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada, no se aceptará ninguna oferta más y se procederá al acto público de apertura de plicas.
7.	APERTURA DE PLICAS	Después de transcurridos treinta minutos de la hora fijada para recepción de ofertas se procederá a la apertura de plicas.
8.	ACTA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE PLICAS	El acta de recepción de ofertas y apertura de plicas será trasladada a la unidad de Guatecompras por la junta de licitación o calificación a más tardar al día hábil siguiente a la fecha de recepción de ofertas, para que esta se publique en el sistema GUATECOMPRAS. Artículo 22 literal g, de la Resolución 001-2022 emitido por la Dirección de Adquisiciones del Estado, de fecha 03 de enero de 2022.
9.	PLAZO PARA ADJUDICAR	El plazo para adjudicar será de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 y 36: Aprobación

		de la adjudicación, Ley de Contrataciones del Estado y artículo 21 Adjudicación, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, reformado por medio del Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo 147-2021, en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles ni mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir del día señalado para la recepción y apertura de ofertas. No obstante, la Junta puede solicitar por única vez prórroga para adjudicar, la cual podrá ser por el mismo plazo o menor.
10.	PLAZO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES SOBRE LA ADJUDICACIÓN	Debe presentarse a través del portal GUATECOMPRAS www.guatecompras.gt , a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario posterior a la publicación de la Adjudicación. Artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92
11.	PLAZO PARA DAR RESPUESTA A UNA INCONFORMIDAD SOBRE LA ADJUDICACIÓN.	En un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario a partir de su presentación.
12.	PLAZO PARA SOLICITAR APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN	Cumplido el plazo para presentar inconformidades y contestadas las inconformidades si las hubiere, la junta remitirá el expediente a la autoridad superior dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.
13.	PLAZO PARA APROBAR/IMPROBAR LA ADJUDICACIÓN	Dentro de un plazo de CINCO (5) días de recibido el expediente.
14.	PLAZO PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la adjudicación.
15.	APROBACIÓN DEL CONTRATO	Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación de la garantía de cumplimiento, por parte del Contratista.
16.	INICIO DE OBRA	Fecha de suscripción del Acta de inicio
17.	NOTIFICACIONES	Las notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la presente Ley, serán efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en dicho sistema.

		Para todos aquellos casos en los que no está definido el plazo de publicación, se deberá realizar a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de recepción del documento por parte de la unidad ejecutora. Resolución Número 001-2022, de fecha tres (03) de enero de 2022, emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas.
--	--	---

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y RENGLONES DE TRABAJO

El proyecto denominado **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**, consiste en la construcción de pavimento rígido que conduce al Caserio Gualom Saxyanqtzuul, con una meta de 610.00 metros con un ancho promedio de rodadura de 5.00 metros y un espesor de pavimento de 0.15 metros, con una resistencia de 4,000 psi, 1,220.00 metros de bordillo de concreto armado, 18.00 metros de drenaje transversal y 1,830.00 metros de señalización horizontal.

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ					
	META DEL PROYECTO	610.00	Metros		
	MONTO DEL PROYECTO				
	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO			
PRESUPUESTO POR RENGLONES					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Costo Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Rótulo del proyecto	a. de metal	1.00		
1.2	Limpieza, chapeo y destronque	m2	1,220.00		
1.3	Replanteo topográfico	Metro	610.00		
1.4	Demolición de pavimento rígido	M2	500.00		
1.5	Demolición de carrileras	M2	408.00		
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2.1	Excavación no clasificada de desperdicio (corte en roca)	m3	112.20		
2.2	Material de relleno	m3	430.04		
3	ACONDICIONAMIENTO CARPETA DE RODADURA				
3.1	Escarificación, conformación y compactación de sub rasante	m2	3,233.00		
3.2	Material base granular, e=0.20 mts.	m3	646.60		
4	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
4.1	Colocación concreto hidráulico 4,000 psi, e=0.15 m	m2	3,050.00		
5	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL				
5.1	Drenaje Transversal 36"	Metro	18.00		
5.2	Caja de entrada y cabezal de salida	m3	16.80		

5.3	Bordillo de concreto armado	Metro	1,220.00		
6	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO				
6.1	Líneas continuas con pintura termoplástica, e=0.10 m	Metro	1,830.00		
6.2	Corte y Sellado de juntas longitudinales y transversales	Metro	1,830.00		
6.3	Señales de tráfico preventivas y reglamentarias de metal	Artículo de metal	3.00		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q

6. RECEPCIÓN DE LA OFERTA

La oferta deberá presentarse de forma física en sobre cerrado, con membrete de la empresa, original y una copia el cual debe de ir en sobres diferentes, con su respectiva copia en CD de toda la información debidamente foliada, firmada, y sellada por el oferente o su representante legal, la misma, se dirigirá a la Junta de Licitación nombrada para este proyecto en el Salón de Reuniones de la Municipalidad de Cobán, del departamento de Alta Verapaz, asimismo indicar que el oferente está plenamente enterado de las Bases de Licitación publicada en el sistema de GUATECOMPRAS, de acuerdo a los requerimientos contemplados en las presentes bases en el numeral 12 referente a la DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA. También, indicar en el valor de la oferta se incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA-.

La oferta presentada a la Junta de Licitación no debe presentar: borrones, tachones, enmiendas y ningún indicio de alteración. Transcurridos treinta minutos después de la hora señalada para la presentación de ofertas no se aceptará ninguna más, y se procederá al acto público de apertura de plicas. Art. 24, 24 bis. Ley de Contrataciones del Estado.

7. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS OFERENTES

El oferente deberá presentar la oferta física en el salón de reuniones de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz, ubicada en la 1ra calle 1-11 de la zona 1, y deberá realizar el formulario electrónico a través del sistema GUATECOMPRAS a través del portal GUATECOMPRAS al Número de Operación Guatecompras -NOG- correspondiente, los oferentes deberán acatar las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas de uso del sistema GUATECOMPRAS, el cual debe cumplir con los parámetros al momento de la formulación de su oferta, transcurrido los treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de apertura de plicas.

Las empresas deberán examinar la totalidad de la documentación, las condiciones y las especificaciones que rigen para esta Licitación. Solo se aceptará una oferta por persona individual o jurídica, caso contrario el oferente será descalificado. Art. 25 de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Junta de Licitación podrá, solicitar a los oferentes aclaraciones y muestras que considere pertinentes, siempre y cuando se refieran a requisitos y condiciones relacionados con la compra o contratación de que se trate, que hayan sido solicitados en las bases y que sea económica y físicamente posible, tal y como lo establece el Art. 27 de la Ley de Contrataciones del Estado.

8. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES

- a) Deben ser personas individuales o jurídicas guatemaltecos de origen; de igual manera se permitirá la presentación de ofertas de personas individuales o jurídicas extranjeras, domiciliadas en el territorio nacional, que tengan representación en la República de Guatemala.
- b) Los interesados, personas individuales o jurídicas, deben estar legalmente establecidos para este efecto.
- c) Cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, podrá presentar una sola oferta. En ningún caso se permitirá la representación por una misma persona, de más de un oferente. Quién actúe por sí, no puede participar representando a un tercero.
- d) Cuando se trate de documentos expedidos en el extranjero, los mismos deberán estar legalizados en original por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para surtir efectos en el país, en atención a lo que preceptúa el Artículo 37 Decreto número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala Ley del Organismo Judicial. No se aceptarán documentos extendidos en el extranjero en copia legalizada. De encontrarse escritos en idioma distinto al español, éstos deben ser debidamente traducidos al mismo por un traductor jurado legalmente autorizado para el efecto. Los documentos que no cumplan con este requisito no serán tomados en cuenta, se tendrán por no acompañados.

9. CONVOCATORIA A OFERTAR

La convocatoria para participar en esta Licitación se realizará por el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por medio de la página Web www.guatecompras.gt y a través de una publicación en el Diario de Centro América. Los interesados en ofertar en el proceso de Licitación pueden descargar las bases de participación de la página web de www.guatecompras.gt Art. 22 y 23 de la Ley de Contrataciones del Estado y 16 del Reglamento. Las empresas o entidades que estén precalificados para este tipo de obra pueden adquirir los planos en la Dirección Municipal de Planificación, debiendo pagar la cantidad de cinco mil quetzales exactos (Q. 5,000.00).

10. ACLARACIONES Y CONSULTAS

Las solicitudes de aclaraciones sobre los documentos de licitación pueden realizarse a partir de la publicación de la convocatoria a licitar en GUATECOMPRAS, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha establecida para presentar ofertas

Los OFERENTES podrán solicitar aclaraciones sobre los documentos de la invitación a participar realizándolas únicamente a través de www.guatecompras.gt la municipalidad dará respuesta vía electrónica a las consultas que le sean formuladas en el Sistema de GUATECOMPRAS.

El periodo que tiene la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz para dar respuesta a solicitudes de aclaraciones sobre documentos de Licitación es a más tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha establecida para la presentación de ofertas. Las respuestas serán enviadas a todos los participantes en el mismo sistema GUATECOMPRAS, y se consignarán las consultas efectuadas.

11. VISITA DE CAMPO

Los interesados deberán realizar una visita de campo al lugar donde se realizará el proyecto denominado **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**. La fecha y hora es la indicada en el Cronograma de Plazos de las presentes Bases de Licitación, donde podrán evaluar lo que sea pertinente.

El lugar de reunión será la Dirección Municipal de Planificación, ubicada en 1ª. Calle 1-11 zona 1, Cobán, A.V., donde deberán de presentar identificación de la entidad que representan y sello de la misma para sellar constancia de visita.

No se aceptarán más visitas después de la fecha y hora estipulada, se dará constancia de participación.

La visita de campo la debe realizar el propietario o representante legal de la empresa a ofertar, acompañado de un Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado activo.

12. DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA

Para participar en la presente Licitación, las personas individuales o jurídicas, deberán estar inscritas en el Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE-, Precalificado como Proveedores de Obras; y con las especialidades descritas en las presentes Bases de Licitación Artículo 76 Ley de Contrataciones del Estado.

12.1. DOCUMENTOS FUNDAMENTALES

Se consideran documentos fundamentales los siguientes:

12.1.1. Formulario Electrónico de Licitación, publicado en Guatecompras deberá ser impreso sellado y firmado por el

propietario o representante legal de la empresa o entidad oferente, y adjuntarse al expediente de la oferta de forma física y coincidir con el monto consignado en el formulario electrónico.

12.1.2. Carta de Presentación de Oferta (anexo No.1) que contenga el monto total ofertado tanto en números como en letras, debidamente firmado por el propietario, representante legal o mandatario.

12.1.3. Seguro de Caucción de Sostenimiento de Oferta a favor de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz por el 5% valor de la obra, que deberá estar vigente hasta que sea substituida por la fianza de cumplimiento. En cualquier caso, el seguro de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días (La cual debe presentarse en una bolsa plástica sin ninguna grapa y perforación).

La autenticidad de la Fianza se verificará mediante la certificación de autenticidad que emita la entidad afianzadora, que deberá anexarse a la póliza respectiva. Art. 64 de la Ley de Contrataciones del Estado.

12.1.4. Constancia Transitoria de estar HABILITADO, VIGENTE Y ACTUALIZADO en el Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE- del Ministerio de Finanzas Públicas, en seguimiento de lo establecido Acuerdo Gubernativo Número 170-2018. Entre las especialidades contar con lo siguiente:

4211	Carreteras pavimentadas
4313	Movimientos de tierra y/o excavaciones

12.1.5. En el caso de persona individual:

- a) Fotocopia autenticada de la Patente de Comercio de Empresa.
- b) Fotocopia autenticada del Documento Personal de Identificación -DPI- o pasaporte completo vigente según sea el caso.

12.1.6. En el caso de Persona Jurídica:

- a) Fotocopia Autenticada de la Patente de Comercio de Empresa.
- b) Fotocopia Autenticada de la Patente de Comercio de Sociedad.
- c) Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, donde conste la razón registral.

- d) Certificación de Accionistas emitida por el Contador que la Empresa tiene debidamente registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
 - e) Fotocopia Autenticada del Acta Notarial de Nombramiento o Mandato del Representante Legal, ambas debidamente inscritas en los registros respectivos.
 - f) Fotocopia autenticada del Documento de Identificación del Representante Legal (Documento Personal de Identificación – DPI- o pasaporte completo vigente según sea el caso).
- 12.1.7. Formulario o Constancia de Inventario de Cuentas para pago a Proveedores del Estado emitido por la Tesorería Nacional, dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas, sellado de recibido o generado desde la página Web del Ministerio de Finanzas Públicas.
- 12.1.8. Constancia de Inscripción y Actualización de Datos al Registro Tributario Unificado (RTU) del propietario, representante legal o mandatario. (Actualizado).
- 12.1.9. Constancia del Registro Tributario Unificado (RTU) de la razón o denominación social. (en caso aplique).
- 12.1.10. Constancia de Visita de Campo al lugar de ejecución de la obra, extendida por la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Cobán, A.V.
- 12.1.11. Solvencia Fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que se encuentre vigente para el presente concurso.
- 12.1.12. Recibo original del pago por la reproducción del juego de planos.
- 12.1.13. Certificación Bancaria original, firmada y sellada (por el banco), emitida con fecha posterior a la publicación de las bases definitivas del presente proceso, que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posee, en el que necesariamente deberá incluirse la información siguiente:
- a) Identificación del cuentahabiente.
 - b) Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria.
 - c) Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee.
 - d) Tiempo de manejo de la cuenta.
 - e) Clase de cuentahabientes.
 - f) Determinación si posee créditos.

- g) Saldo del deudor.
- h) Clasificación o categoría del deudor. De conformidad con la normativa correspondiente.

<https://www.guatecompras.gt/documentosModelo/files/01/1@Modelo%20de%20Certificacion%20Bancaria%20Persona%20Individual.pdf>

<https://www.guatecompras.gt/documentosModelo/files/01/1@Modelo%20de%20Certificacion%20Bancaria%20Persona%20Juridica.pdf>

- 12.1.14. Solvencia extendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) o Fotocopia Autenticada por Notario del Recibo de pago de contribuciones de acuerdo al último período de imposición, antes de la presentación de ofertas. Artículo 9, del Acuerdo número 1421 de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, aprobado por el Acuerdo Gubernativo 180-2018, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- 12.1.15. Solvencia de Faltas de Trabajo que se encuentre vigente a la fecha de la presentación de las ofertas del presente proceso, emitida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social que no tiene pendiente pago de sanciones administrativas y la corrección del incumplimiento de obligaciones relativas a condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, seguridad y salud ocupacional prevista en la legislación de trabajo y previsión social, específico para el presente evento. Según Artículo 272 del Decreto 1441, reformado por el Artículo 5 del Decreto 7-2017, y Requisitos solicitados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para otorgar la referida Solvencia.
- 12.1.16. Formulario de experiencia (anexo No.4), adjuntando cualquier documento consistente en fotocopias de Contratos o fotocopia de Finiquitos, donde indique la experiencia de trabajos ejecutados o en ejecución por el oferente.
- 12.1.17. Listado de Maquinaria y equipo de transporte, firmado y sellado por el propietario, representante legal o mandatario. (según sea el caso)
- 12.1.18. Programa cronológico preliminar de ejecución e inversión de los trabajos. (en hojas de papel membretadas, cada uno firmado y sellados por el oferente)
 - a) Plan de Inversión del 20% del anticipo
 - b) Cronograma Físico
 - c) Cronograma Financiero
- 12.1.19. Declaración Jurada, la cual debe firmar el declarante haciendo constar lo siguiente:

- a) Que el oferente o su representante no son deudores morosos del Estado, ni de las entidades a que se refiere el Artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 19, numeral 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- b) Que el oferente o su representada, no está contemplada dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 26 de la ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 numeral 2 del Reglamento de la misma Ley.
- c) Que haga constar que toda la información y documentos anexos proporcionados por el oferente al Registro General de Adquisiciones del Estado –RGAE- está actualizada y es de fácil acceso. (Acuerdo Ministerial No.24-2010 literal a).
- d) Que haga constar que no existe conflicto de interés entre el oferente y la entidad bancaria que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias. Acuerdo Ministerial No.24-2010 literal d).
- e) Que haga constar el domicilio fiscal de la empresa o entidad participante.
- f) Que de ser adjudicado el presente evento se compromete a dar cumplimiento a lo indicado en la Resolución Ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, así mismo a presentar certificados de calidad de los materiales a utilizar y las pruebas de laboratorio que el Supervisor de Obras indique previo requerimiento.
- g) Que haga constar que, durante la ejecución de la obra, los trabajos estarán a cargo de profesionales de Ingeniería o Arquitectura como delegado residente, debidamente colegiados activos y con experiencia en el ejercicio profesional.
- h) Conocer las penas relacionadas a la comisión del delito de Pacto Colusorio en las Adquisiciones Publicas establecidas en el artículo 25 Bis de la Ley de Contrataciones del Estado, así como las penas y demás disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto Número 17-73 del Congreso de la Republica de Guatemala, Código Penal.
- i) Conocer los requisitos para llevar a cabo subcontrataciones en los procesos de contratación de obras, al tenor del artículo 53 de la Ley de Contrataciones del Estado.

- j) Conocer las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Código Penal, Decreto número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala. Adicionalmente, que conoce las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la Municipalidad de Cobán, A.V., para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitación en Guatecompras.

12.1.20. Matriz de riesgos que grafique claramente, como mínimo lo siguiente: Riesgos de la contratación, la descripción de cada uno de esos riesgos y la asignación de la responsabilidad de cada riesgo a las partes. Riesgos de la contratación, la descripción de cada uno de esos riesgos y la asignación de la responsabilidad de cada riesgo a las partes, debidamente firmado por el propietario, representante legal o mandatario, con base al Análisis de Gestión de Riesgo de Proyectos de Inversión Pública -AGRIP-

12.2. DOCUMENTOS NO FUNDAMENTALES

- 12.2.1. Carta de Compromiso en hoja membretada de la Empresa debidamente firmada por el propietario, representante legal o mandatario, en donde se compromete a no cambiar al delegado Residente propuesto durante el plazo que indique el contrato, adjuntando el Curriculum Vitae.
- 12.2.2. Formulario de Oferta (anexo No.2) que contenga el precio unitario de cada uno de los renglones, expresado en números con dos decimales y el monto total expresado en quetzales en números y letras.
- 12.2.3. Integración de costos unitarios (anexo No.5). En la integración se deberá contemplar todos los materiales a emplear, mano de obra, equipo, herramientas, pruebas de laboratorio y demás costos directos e indirectos que integran cada uno de los renglones de trabajo firmado y sellado por el oferente. La Junta revisará los cálculos de la integración de cada uno de los costos unitarios de los renglones de trabajo; por tal razón se hace necesario que las cantidades de materiales y precios estén acorde a las prácticas usuales de cuantificación de materiales y precios vigentes en el mercado.
- 12.2.4. Curriculum de la Empresa, firmado y sellado por el propietario y/o representante legal o Mandatario.

- 12.2.5. Solvencia Municipal a nombre de la Empresa, extendida por la Gerencia de Administración Financiera Integrada Municipal de la Municipalidad de Cobán, A.V.
- 12.2.6. Fotocopia Autenticada por Notario de la última Declaración Jurada de impuestos del IVA, ISR e ISO, según el periodo de imposición.
- 12.2.7. Fotocopia Autenticada de Estados Financieros del ejercicio fiscal 2023, y 2024 (según aplique el criterio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta art.54), firmados por el Propietario, Representante Legal o Mandatario de la Empresa y Contador Público Auditor.
- 12.2.8. Solvencia Municipal a nombre del propietario, representante legal o mandatario (según sea el caso) extendida por la Gerencia de Administración Financiera Integrada Municipal de la Municipalidad de Cobán, A.V.

IMPORTANTE:

- a) En ningún caso se admitirán en las ofertas, información o documentos que modifiquen o tergiversen los requisitos o condiciones del proceso de contratación.
- b) Según el Decreto 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, establece que las impresiones de documentos respaldados por medio de los sistemas informáticos de las entidades del Estado se consideran originales, siempre y cuando posean firmas electrónicas, firma electrónica avanzada o cualquier medio de certificación electrónica.
- c) Las fotocopias de documentos que se requieren en las presentes bases deben ser legalizadas en actas separadas (documentos fundamentales y documentos no fundamentales).
- d) Como separador de cada documento a presentar, los oferentes deberán incluir una hoja que identifique el documento que acompaña el expediente.

13. PREPARACIÓN DE LA OFERTA

Todo oferente deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- 13.1. La Carta de Presentación (anexo No.1), deberá llenarse de forma correcta y presentarla debidamente firmada y sellada por el propietario, representante legal o mandatario.
- 13.2. Presentar oferta y documentos requeridos en las presentes bases en la siguiente forma:

- a) Por escrito con papel membretado de la empresa.
 - b) En original y copia debidamente foliados, firmados y sellados.
 - c) En sobres cerrados identificados con el nombre del oferente y número de Licitación.
 - d) Identificar el sobre que contenga información original y el sobre que contenga la fotocopia. La documentación en fotocopia será puesta a disposición de los oferentes que la deseen consultar el día del evento.
 - e) Una (1) copia en dispositivo electrónico CD.
- 13.3. La oferta y todos los documentos a presentar deben ser cuidadosamente redactados, escritos a máquina o computadora, en idioma español.
- 13.4. El oferente debe revisar el resultado de las operaciones matemáticas, los cálculos se efectuarán con dos decimales, expresado en quetzales y centavos, de acuerdo al (Modelo de referencia) Cuadro de Integración de Costos Unitarios (anexo No.5) de la presente Licitación.
- 13.5. El oferente deberá tomar en cuenta las publicaciones que se realicen en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, relacionado al presente evento.
- 13.6. La presentación de la oferta será evidencia de que el oferente tiene pleno conocimiento, acepta y se somete a todas las condiciones establecidas en estas bases y en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- 13.7. Que conoce las penas relativas al delito de Cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 Congreso de la República, Código Penal, y conoce las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior, para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS.
- 13.8. De acuerdo a lo que establece el artículo 25 de la Ley, Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, cada oferente podrá presentar una sola oferta.

14. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

La Municipalidad de Cobán, Departamento de Alta Verapaz solicita oferta de precios bajo las siguientes condiciones:

14.1. **PRECIO CERRADO:** Para la presente negociación el precio se considera cerrado, por lo que no se reconocerá ningún tipo de fluctuación de precios.

14.2. **IMPUESTOS Y OBLIGACIONES:** El precio de lo ofertado deberá incluir el pago de todos los impuestos (IVA, ISR, ISO) y cualquier otro impuesto aplicable.

14.3. **COSTOS DE PREPARACIÓN DE OFERTA:** Los costos y gastos en que incurra el oferente para la preparación y presentación de la oferta, serán por propia cuenta, la Municipalidad de Cobán, Departamento de Alta Verapaz no reconocerá ningún costo, ni efectuará ningún reembolso a excepción de lo regulado en el Artículo 37 de la Ley de Contrataciones del Estado.

14.4. **PRECIOS Y MONEDA DE LA OFERTA:** Los precios deberán estar expresados en moneda de curso legal (quetzales), en letras y números, debidamente legibles. Los precios deben tener incluidos los impuestos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). No se aceptarán solicitudes de reajuste de precios después de que la oferta haya sido presentada.

15. PROHIBICIONES

Si en el transcurso del proceso de la ejecución del contrato se presenta alguna de las prohibiciones definidas en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República y sus reformas Decreto Número nueve guion dos mil quince (9-2015) y Decreto Número Cuarenta y seis guion dos mil dieciséis (46-2016), el Contratista deberá hacerlo del conocimiento de la Municipalidad dentro de los dos (2) días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que la Municipalidad analice la situación planteada y resuelva el proceso o el contrato. Artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Reformado por el Acuerdo Gubernativo 172-2017 y Acuerdo Gubernativo 147-2021.

16. INTEGRACIÓN DEL COSTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO

Después de la apertura de plicas, la JUNTA DE LICITACIÓN hará la integración del precio oficial estimado conforme al siguiente procedimiento:

- a) La JUNTA determinará la Franja de Fluctuación del veinticinco por ciento (25%) arriba y el veinticinco por ciento (25%) abajo del costo estimado por la Municipalidad.
- b) La JUNTA deberá establecer que oferentes se encuentran dentro de la Franja de Fluctuación del veinticinco por ciento (25%) arriba y el veinticinco por ciento (25%) abajo.

- c) Luego la JUNTA calculará el cuarenta por ciento (40%) del costo estimado por la Municipalidad.
- d) Posteriormente la JUNTA obtendrá el promedio de las OFERTAS clasificadas y calculará el 60% del mismo.
- e) Se deberá sumar el cuarenta por ciento (40%) del costo estimado y el sesenta por ciento (60%) del promedio de las OFERTAS.
- f) Tomando como base el costo total oficial estimado, la JUNTA calculará el diez por ciento (10%) hacia arriba y el quince por ciento (15%) hacia abajo, para obtener el Límite superior e inferior de fluctuación entre el cual deberán estar comprendidas las OFERTAS que sean aceptadas para su calificación. Artículo 29 Ley de Contrataciones del Estado.

17. VALIDEZ DE LA OFERTA

El oferente deberá garantizar su oferta, que tendrá vigencia desde la fecha de recepción de la misma hasta la aprobación de la adjudicación mediante contrato, entregando el Seguro de Caución del Sosténimiento de Oferta por el valor del 5% del costo total de la obra y con validez de ciento veinte días (120) días, contados a partir de la apertura de plicas. Art. 64 Ley de Contrataciones del Estado.

18. ENTREGA DE LA OFERTA

La oferta deberá ser entregada en el Salón de Reuniones del Edificio Municipal en la dirección indicada en el numeral 6) del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, en la fecha y hora señalada, en un sobre cerrado y deberá de poner el sello de la empresa sobre la línea de cierre del sobre, conteniendo en su orden en ORIGINAL Y SU COPIA, con su respectiva copia electrónica en CD de toda la oferta, de lo establecido en las presentes bases, numeral 12) DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA, transcurridos 30 minutos de la hora señalada no se aceptará ninguna otra oferta. Art. 24. Ley de Contrataciones del Estado.

Las ofertas electrónicas deberán realizarse a través del sistema GUATECOMPRAS, al NOG creado para el proceso, los oferentes deberán acatar las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas de uso del sistema GUATECOMPRAS. Transcurridos 30 minutos de la hora señalada y no se aceptará ninguna otra oferta. Art. 24 Bis. Ley de Contrataciones del Estado.

19. RECHAZO DE OFERTAS

De conformidad con el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92, la Junta de Licitación rechazará sin responsabilidad de su

parte, las ofertas que no se ajusten a los documentos fundamentales o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz.

Asimismo, serán rechazadas aquellas ofertas que dentro del plazo común que se fije para el efecto no satisfagan los documentos no fundamentales solicitados.

En cualquier fase del procedimiento de contratación pública en la que el funcionario o empleado público responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos a declaraciones presentadas por el oferente o adjudicatario, deberá requerir a este por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al expediente respectivo. Para el efecto, la autoridad concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro de un plazo similar.

En caso el oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias requeridas o persista la duda, resolverá:

- a) Rechazar la oferta; o
- b) Improbar lo actuado.

20. CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que surgiere entre los contratantes será resuelta por el Concejo Municipal y el Contratista, con carácter conciliatorio, para lo cual se fija un plazo máximo de treinta (30) días, contados a partir de que una de las partes notifique a la otra el surgimiento del conflicto. De persistir tal situación, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

21. EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FUNDAMENTALES

Se realizará evaluación de la oferta de conformidad a lo requerido en el Capítulo I, numeral 12. DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA y sub numeral 12.1. DOCUMENTOS FUNDAMENTALES. BASE LEGAL Artículo 30 de la Ley de contrataciones del Estado.

22. EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NO FUNDAMENTALES

Los documentos considerados no fundamentales, si no se hubiere cumplido con presentarlos en la OFERTA, la JUNTA DE LICITACIÓN, fijará un plazo no mayor a cinco (5) días, para que los mismos le sean entregados. Si el OFERENTE no cumple con la presentación de los mismos en el plazo fijado, las ofertas serán rechazadas por la JUNTA DE LICITACIÓN, sin responsabilidad de su parte

23. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- a) PRIMERA FASE: Transcurridos los treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, la Junta de Licitación procederá a verificar a través del portal de GUATECOMPRAS, por medio del NOG asignado para el evento que los oferentes hayan presentado su oferta electrónica, como también la presentación de la oferta física (original) a la Junta de Licitación. La falta de alguno de los dos métodos de presentación de oferta, será causa justificada para rechazar la oferta, sin ninguna responsabilidad de la Junta de Licitación.
- b) SEGUNDA FASE: Transcurridos los treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, la Junta de Licitación recepcionará el oficio donde se da a conocer el costo estimado de la obra aprobado por la Autoridad Superior, seguidamente se procede a la apertura de plicas para conocer el costo ofertado por los oferentes para que la Junta de Licitación calcule en definitiva el costo total oficial estimado que servirá de base para fijar la franja de fluctuación para darlo a conocer de inmediato a los oferentes.
- c) TERCERA FASE: La verificación, si los oferentes cumplieron con lo requerido de acuerdo a las disposiciones establecidas en el sistema GUATECOMPRAS a la oferta, en base a los parámetros o requerimientos solicitados en las Bases de Licitación Pública, con la oferta física. La falta de algunos de los parámetros documentos fundamentales requeridos en el NOG correspondiente de la oferta electrónica indicados en las Bases de Licitación Pública que no coincida con la documentación física y que no pueda ser confrontada con el documento original, será causa justificada para rechazar la oferta. La falta de alguno de los documentos indicados en la sección de las presentes bases **"DOCUMENTOS FUNDAMENTALES"**, será causa justificada para rechazar la oferta física.
- d) CUARTA FASE: A las ofertas aceptadas en la tercera fase les serán aplicados los criterios de calificación siguiente para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses de la Municipalidad de Cobán, en seguimiento a lo estipulado por el artículo 28 Ley de Contrataciones del Estado:

ASPECTO A EVALUAR	RANGO DE PUNTAJE	PUNTOS
CALIDAD: INTEGRACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS: Desglose de integración de precios por unidad	Se calificará con 20 puntos si se encuentra congruencia en la oferta presentada.	20

CAPACIDAD: EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA.	La evaluación consistirá en la verificación si cumplió con las especialidades requeridas por la Municipalidad y si cuentan con otras especialidades relacionadas a la obra.	30
PLAZO DE EJECUCIÓN: Se calificará con 20 puntos la oferta con menor plazo de entrega, de conformidad con la siguiente fórmula.	$\frac{\text{Plazo más bajo} \times 20 \text{ puntos}}{\text{Plazo N}}$ Plazo N= Cada plazo subsiguiente al plazo más bajo	20
PRECIO:	Se calificará con 30 puntos la Oferta que cumpla y que se ajuste a los intereses de la Municipalidad. La municipalidad de Cobán, Alta Verapaz hace énfasis que el precio total más bajo, no necesariamente será la oferta que obtenga la mayor puntuación, dejando a consideración de la Junta de Licitación la evaluación de la determinación de cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses de la municipalidad.	30
MONTO TOTAL:		100

- e) QUINTA FASE: Si se recibiera una sola oferta a la Licitación Pública, a esta se podrá Adjudicar la misma siempre que a juicio de los integrantes de la Junta de Licitación la oferta satisfaga los documentos exigidos en las bases y que la proposición sea conveniente para los intereses de la Municipalidad. Artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado y Art. 19 de su Reglamento.

24. PERFIL DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE LICITACIÓN

Los miembros titulares y suplentes de las juntas de licitación deberán ser servidores públicos, nombrados por la Autoridad Superior mismo que será el responsable de verificar la idoneidad de los servidores públicos nombrados para integrar las juntas, la Junta de Licitación estará integrada por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes. Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el Acuerdo Gubernativo 172-2017.

24.1. PERFIL DE LOS TITULARES

- a) Ámbito legal: El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas relacionados o afines al evento a

evaluar en su área laboral; profesional de las Ciencias Jurídicas y Sociales, y/o Abogado y Notario o estudiante de dicha carrera.

b) **Ámbito financiero:** El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas relacionados o afines al evento a evaluar en su área laboral; estudiante o profesional de las Ciencias Económicas, Perito Contador, estudiante o profesional de Contaduría Pública y Auditoría.

c) **Ámbito técnico:** El designado deberá poseer experiencia y conocimientos comprobados en temas relacionados o afines al evento a evaluar en su área laboral; estudiante o profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil, Bachiller en construcción o tener experiencia en el área y/o similar.

24.2. PERFIL DE LOS SUPLENTE

a) **Ámbito legal:** El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas relacionados o afines al evento a evaluar en su área laboral; profesional de las Ciencias Jurídicas y Sociales, y/o Abogado y Notario o estudiante de dicha carrera.

b) **Ámbito financiero:** El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas relacionados o afines al evento a evaluar en su área laboral; estudiante o profesional de las Ciencias Económicas, Perito Contador, estudiante o profesional de Contaduría Pública y Auditoría.

c) **Ámbito técnico:** El designado deberá poseer experiencia y conocimientos comprobados en temas relacionados o afines al evento a evaluar en su área laboral; estudiante o profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil, Bachiller en construcción o tener experiencia en el área y/o similar.

25. RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA

a) ACTUACIONES DE LA JUNTA DE LICITACIÓN

La junta actúa de forma colegiada y autónoma en la toma de sus decisiones. Todos los miembros de la junta gozan de las mismas facultades; no existiendo jerarquía entre ellos. La integración de las juntas se hará de conformidad con la Ley, pudiendo ser personal profesional o con conocimientos y/o experiencia de carácter técnico, que labore bajo los renglones presupuestarios 011, 021 o 022. Los miembros que fungen como titulares son los únicos que actuarán con voz y voto en la toma de decisiones.

b) FUNCIONES DE LA JUNTA DE LICITACIÓN

1. La junta actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones.
2. Verificar en el portal de GUATECOMPRAS con el NOG asignado, la existencia de oferentes de forma electrónica.

3. Los miembros titulares y suplentes deben estar presentes el día de la apertura de ofertas.
4. Después de la apertura de plicas, rubricar, foliar los documentos recibidos dejando constancia de su actuación.
5. Verificar la autenticidad de la Fianza de Sostenimiento de OFERTA.
6. Verificar la publicación del acta de apertura de plicas y el listado de oferentes, en el Sistema GUATECOMPRAS, a más tardar el día posterior a la fecha establecida para la recepción de OFERTAS y apertura de plicas.
7. Solicitar aclaraciones, demostraciones, muestras y/o catálogos.
8. Verificar la autenticidad de la Constancia del -RGAE-.
9. Verificar los documentos presentados, así como la veracidad de la información que contenga la OFERTA. De encontrar falsedad o engaño en los mismos, procederá a rechazar la OFERTA, sin perjuicio de las acciones penales, administrativas y civiles que correspondan e inhabilitación del OFERENTE en el RGAE.
10. La Junta de Licitación tomará sus decisiones por mayoría del total de sus miembros, quienes no podrán abstenerse de votar, dejando constancia en acta de lo actuado.
11. Los miembros de las juntas no podrán ausentarse o retirarse del lugar en donde se encuentren constituidos durante la jornada de trabajo en el proceso de la adjudicación.
12. Calificar las OFERTAS presentadas y adjudicar en forma razonada el negocio de acuerdo a lo que establecen las BASES DE LICITACIÓN, clasificando sucesivamente todas las OFERTAS presentadas.
13. Rechazar las OFERTAS si a criterio de los integrantes de la JUNTA DE LICITACIÓN ninguna resulta conveniente a los intereses de la Municipalidad.
14. Verificar la publicación del acta de Ausencia de oferentes, Rechazo de ofertas o adjudicación en el Sistema GUATECOMPRAS.
15. Contestar las inconformidades que se presenten contra la adjudicación, dentro del plazo que se señala en las presentes bases.
16. Fijar plazos y realizar todas aquellas actuaciones y notificaciones que manda la LEY.
17. Elevar el expediente a la Autoridad Superior, dentro del plazo establecido en las presentes bases, para la aprobación o Improbación de lo actuado, luego de haberse contestado las inconformidades en contra de su decisión contenida en el acta de adjudicación, si fuere el caso.
18. Todas las actuaciones de la Junta deberán constar en acta.
19. Hacer entrega de las ofertas originales debidamente firmadas y foliadas por la Junta, al Encargada de Proyectos de la Gerencia de la Administración Financiera Integrada Municipal, al momento de hacer entrega del Acta de Adjudicación o Rechazo de ofertas, debiendo entregar

también copia de las ofertas que no fueron favorecidas con la adjudicación.

20. Hacer entrega de la copia de la oferta debidamente firmada y foliada por la Junta de la empresa que salió favorecida con la adjudicación, en Secretaría Municipal, mediante oficio dirigido a la Autoridad Superior, informando sobre la adjudicación, sobre la existencia o inexistencia de inconformidades, así como las repuestas de las mismas, en caso se haya dado, para emitir la Resolución de Aprobación o Improbación de lo actuado por la Junta.

BASE LEGAL: Artículos 10, 11, 27, 28, 33, 35 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 5792; 10, 12, 18, 19, 20, 21 y 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 122-2016.

26. OTRAS ACTUACIONES DE LA JUNTA DE LICITACIÓN

- a) Conforme al procedimiento y plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando alguno de los miembros titulares en cualquier parte del proceso deba presentar excusa para ausentarse temporal o definitivamente de sus funciones como miembro de junta, el titular está obligado a informarlo de forma inmediata a la autoridad competente, quien deberá resolver lo pertinente. En estos casos, la responsabilidad del miembro titular finaliza al momento en que le sea notificada la aceptación de la excusa por parte de la autoridad competente. Esta disposición será aplicable de igual manera a los miembros suplentes que presenten excusas.
- b) La ausencia injustificada de alguno de los miembros titulares en cualquier parte del proceso de contratación no suspende su continuidad, debiendo los miembros suplentes asumir la titularidad de forma inmediata para cubrir la ausencia. Los miembros titulares o suplentes de junta, que incumplan con sus funciones o que se ausenten injustificadamente del lugar donde deben estar constituidos, serán sancionados conforme al régimen sancionatorio administrativo del Estado o de la entidad contratante, según sea el caso, sin perjuicio de que se deduzcan las demás responsabilidades civiles y penales que se puedan derivar del hecho.
- c) Los miembros suplentes al integrar las respectivas juntas adquieren los mismos derechos y obligaciones de los miembros titulares y el reemplazo del miembro titular deberá hacerse constar en las actas respectivas, en el entendido que no puede argumentarse desconocimiento de las actuaciones que hayan sido realizadas durante el lapso en el que no actuó como miembro titular. Las bases deberán definir el mecanismo y orden de sustitución.
- d) En caso de ausencia de uno o dos miembros de la junta el día programado para la presentación, recepción de ofertas y

apertura de plicas, anteponiendo los intereses del Estado, dicho acto público no se suspenderá, siempre que se encuentren presentes por lo menos tres (3) miembros de junta, quienes indistintamente de su nombramiento, actuarán en calidad de miembros titulares. Con relación a esta disposición, los miembros presentes no podrán justificar falta de idoneidad, para evitar la continuidad del proceso. La junta será quien dirija el referido acto público y deberá dejar constancia de todo lo actuado en el acta correspondiente.

27. ORDEN DE SUSTITUCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE NOMBRAMIENTO

En caso el Titular de la Junta de Licitación, presente impedimento o excusa para integrar la Junta de Licitación, podrá ser sustituido, por el suplente aplicando la modalidad de sorteo, que debe realizarse entre ambos suplentes, dejando constancia en acta. La responsabilidad del miembro titular finaliza al momento en la que sea notificada la aceptación de la excusa por parte de la autoridad competente.

Corresponderá a la Autoridad Superior, realizar el nombramiento correspondiente, del nuevo suplente de la Junta de Licitación, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles posteriores a conocer el hecho que genera la suplencia, de conformidad a lo establecido en el Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

28. PROCEDIMIENTO QUE APLICARÁ LA JUNTA DE LICITACIÓN PARA RECEPCIÓN DE OFERTAS

La Junta de Licitación en todo momento se regirá conforme lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado sus reformas y su Reglamento, en el día y hora indicada para la apertura de plicas en acto público, procediendo de la siguiente manera:

- a) Realizar y documentar el acto de apertura de plicas, dando lectura al monto estimado por la Municipalidad de Cobán, A.V.
- b) Dar lectura a cada uno de los precios ofertados por cada empresa.
- c) Consignar en las actas (Apertura, Adjudicación) lo requerido por la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- d) Cumplir con las demás funciones que sean de su competencia, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus reformas vigentes, tomando en cuenta lo que preceptúa el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 19 del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado.

29. ADJUDICACIÓN

El plazo para adjudicar será de acuerdo a lo establecido en los Artículos 33 y 36: Adjudicación y Aprobación de la adjudicación, de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas; Artículo 21 Adjudicación, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, por lo

que Junta de Licitación tendrá un plazo no menor de CINCO (5) días hábiles ni mayor de DIEZ (10) días hábiles contados a partir del día señalado para la recepción y apertura de ofertas, dentro de dicho plazo los oferentes **subsanarán** documentos no fundamentales que no hubieran cumplido satisfactoriamente al presentar su oferta. No obstante, la Junta puede solicitar por única vez prórroga para adjudicar, la cual podrá ser por el mismo plazo o menor. En caso la Junta solicite la prórroga, esta deberá realizarla por lo menos dos (2) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo establecido para la adjudicación. Esta solicitud debe estar justificada y ser dirigida a la Autoridad Superior, quien podrá autorizarla considerando las razones expuestas por la Junta, debiendo resolver en un plazo de un día hábil posterior a la recepción de la solicitud, documentos que deberán ser publicados en el Sistema GUATECOMPRAS.

30. INCONFORMIDADES

De existir inconformidades, éstas podrán presentarse a través del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, dentro del plazo de cinco (5) días calendario posteriores a la publicación del Acta de Adjudicación. BASE LEGAL: Artículos 35 de la LEY; y 22 del REGLAMENTO.

31. ADJUDICACIÓN APROBADA

Publicada en Guatecompras la adjudicación, y contestadas las inconformidades, si las hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad superior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en la Ley dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente.

32. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN APROBADA

Para los efectos legales correspondientes la NOTIFICACIÓN de la aprobación de la adjudicación se hará de forma electrónica, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - GUATECOMPRAS- dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su emisión

33. DEL PERSONAL

El personal técnico de dirección especializado y no especializado que se requiera para la ejecución del proyecto denominado **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**, será proporcionado por el Contratista, quien deberá cubrir además de los sueldos y salarios, todas las prestaciones que las leyes del país establecen.

El contratista debe cumplir con las disposiciones del Código de Trabajo, leyes afines y reglamentos relacionados con prestaciones sociales y laborales.

34. SEGURO SOCIAL

El contratista deberá estar inscrito como patrono en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (I.G.S.S.) cubriendo las respectivas cuotas.

35. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Matriz de Riesgos presentada en oferta y con las medidas de mitigación para prevenir los riesgos establecidos en el Análisis de Gestión de Riesgo de Proyectos de Inversión Pública, para el proyecto denominado **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**, que fue incorporado en el Presupuesto General de Proyecto y Cronograma de Trabajo.

CAPITULO II

1. CONDICIONES LEGALES PARA LA CONTRATACIÓN

El oferente al presentar su oferta, debe tomar en cuenta lo siguiente:

- 1.1. El contrato que sea suscrito se someterá a las leyes guatemaltecas, específicamente a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento.
- 1.2. En caso de que el Contratista no suscriba el contrato en el plazo estipulado en el numeral 14 del Cronograma de Actividades de las presentes Bases de Licitación, la negociación podrá llevarse a cabo solamente con el subsiguiente clasificado, situación que será publicada en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS.
- 1.3. La Municipalidad de Cobán, A.V., podrá prescindir de la negociación en cualquier fase en que se encuentre siempre que sea previo a la suscripción del contrato, de conformidad con el Artículo 37 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la Republica. Dicha resolución será publicada en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS.
- 1.4. Si derivado del presente proceso de Licitación se interponen inconformidades, serán resueltas de conformidad con el Artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.5. Son causas que dan derecho a la Municipalidad de Cobán, A.V. a rescindir el contrato sin responsabilidad de su parte, sin declaración judicial alguna y sin más trámite:
 - a. Por acuerdo entre las partes.
 - b. Cuando existan casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobados que imposibiliten a las partes cumplir con sus obligaciones.
 - c. El incumplimiento del Contratista de alguna o todas las condiciones pactadas en el contrato.
 - d. Por convenir a los intereses de la Municipalidad de Cobán, A.V.
 - e. En caso de que el Contratista se retrase en la entrega de lo contratado, de conformidad con lo que estipula el segundo párrafo del artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado.

- f. Cuando el Contratista varíe la calidad o cantidad del objeto del contrato, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder a la Municipalidad de Cobán, A.V.
 - g. Por no mantener vigentes las fianzas que esté obligado a constituir el Contratista.
 - h. Si la multa por el retraso en la entrega de los bienes o de la obra fuera superior en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento del valor del contrato.
 - i. Si el Contratista se declara insolvente o acuse de quiebra mientras el contrato se encuentra vigente.
- 1.6. SUB CONTRATOS: Le queda expresamente prohibido a EL CONTRATISTA sub contratar, ceder, transferir, enajenar o negociar total o parcialmente, en cualquier forma los derechos y obligaciones objeto de este contrato, sin la previa autorización por escrito de LA MUNICIPALIDAD, de conformidad al Artículo 53 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo Número 147-2021."
- 1.7. Colocar rótulo del Proyecto con las características requeridas en las especificaciones técnicas específicas.
- 1.8. Antes de solicitar el pago de la primera estimación, el Contratista deberá adjuntar fotocopia de la Licencia de Construcción emitida por la Municipalidad de Cobán, A.V.
- 1.9. Cuando se interpongan los recursos contemplados en los Artículos 99 y 100 de la Ley de Contrataciones de Estado y estos sean declarados notoriamente frívolos y/o notoriamente improcedentes, se sancionará al interponente con una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la negociación, en ningún caso podrá ser superior a cinco mil quetzales (Q. 5,000.00), de conformidad con el Artículo 88 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.10. Sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan conforme a las leyes el Estado, deberá demandar la compensación de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la interposición de acciones frívolas e impertinentes que entorpezcan el desarrollo normal de los procesos de la contratación, independientemente de la cancelación de suscripción en el respectivo Registro de conformidad con el

Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2. PLAZO DE EJECUCION E INICIO DE LOS TRABAJOS.

- a) PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución de los trabajos del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**, es de **XXXX (XX) MESES** a partir de la suscripción del acta de inicio;
- b) INICIO DE LOS TRABAJOS: El inicio de la ejecución de los trabajos será a partir de la suscripción del acta de inicio, previo **EL CONTRATISTA** deberá realizar el trámite de la Bitácora Electrónica correspondiente, ante la Contraloría General de Cuentas. Los trabajos se iniciarán de conformidad con el cronograma de Trabajo que se presentó en la oferta.

3. PRORROGA DEL CONTRATO

La prórroga será convenida de mutuo acuerdo, mediante aceptación por escrito de ambas partes, ya sea a solicitud de LA MUNICIPALIDAD o por solicitud del Contratista, debiendo LA MUNICIPALIDAD justificar la necesidad, procedencia y conveniencia de la misma a través de EL SUPERVISOR.

- a) PROCEDIMIENTO DE ÚNICA PRÓRROGA A SOLICITUD DE LA MUNICIPALIDAD: LA MUNICIPALIDAD solicitará por escrito al Contratista la prórroga del contrato, al menos quince (15) días hábiles antes del vencimiento del contrato. El Contratista deberá informar por escrito su decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes de recibida la solicitud.
- b) PROCEDIMIENTO DE ÚNICA PRÓRROGA A SOLICITUD DE EL CONTRATISTA: En los casos que el Contratista sea el que necesite prorrogar el plazo contractual por cualquier otra causa no imputada al Contratista, este deberá informar con al menos treinta (30) días hábiles antes del vencimiento del contrato.
- c) PROCEDIMIENTO POR SUSPENSIÓN: En caso de suspensión de la obra, por caso fortuito o causa de fuerza mayor la prórroga podrá ser solicitada por el Contratista dentro del plazo de diez (10) días de ocurrido el hecho. El Contratista notificará a EL SUPERVISOR, indicando las implicaciones en la ejecución del contrato para que se levante el acta correspondiente.

Para los casos de prórroga establecidos, la autoridad competente de la MUNICIPALIDAD, aprobará la prórroga contractual mediante resolución o acuerdo respectivo; a la prórroga le serán aplicables las disposiciones

relativas a la suscripción y aprobación de contrato debiendo prorrogarse las garantías correspondientes, Artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 43 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado reformado mediante Acuerdo Gubernativo 172-2017.

4. BITÁCORA ELECTRÓNICA

Es el registro técnico electrónico destinado al control y supervisión de las actividades a desarrollar en las obras públicas y proyectos productivos, que constituye la evidencia suficiente, competente y pertinente para la comunicación entre las partes que formalizan los contratos y quienes intervienen en las diferentes etapas en la ejecución de la obra pública y proyectos productivos.

El responsable del proyecto es quien debe de realizar la solicitud, esta solicitud pasará a análisis por parte de un analista de la Contraloría General de Cuentas para poder ser aprobada. En cumplimiento del Acuerdo Número A-048-2023 emitido por la Contraloría General de Cuentas, de fecha 4 de julio de 2023.

5. SUPERVISOR

El supervisor asignado al proyecto, en representación de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, entregará al Contratista la ubicación donde se llevará a cabo la ejecución de la obra, lo cual hará constar en Acta de inicio y en la bitácora respectiva, deberá estar verificando el avance de la ejecución física de los trabajos en cuanto a cantidad y calidad.

Se deberá adjuntar el informe del Contratista con el Visto Bueno del Supervisor asignado al proyecto, al solicitar algún pago en concepto de estimación.

El supervisor asignado al proyecto deberá verificar el cumplimiento de la SEGURIDAD DEL PERSONAL.

6. PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL 20%

Una vez notificado el Contratista de la vigencia del contrato, deberá presentar al Supervisor de la Obra el Programa de inversión del anticipo, quien revisará y con firma de visto bueno, solicitará la aprobación de la Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz.

7. PRUEBAS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

La Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz a través del Supervisor asignado al proyecto, requerirá al Contratista las pruebas de laboratorio y certificados de calidad que considere necesarias durante la ejecución del proyecto (identificados con el nombre del proyecto y/o documento que lo respalde) con el fin de cumplir con las normas y técnicas usuales de construcción en cumplimiento de las Normas NRD-3 de la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres. Acuerdo No.SE-02-2013.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

Es obligación del Contratista mantener en la obra un juego de planos, Especificaciones Técnicas Específicas, Especificaciones Técnicas Generales y Especificaciones Técnicas Especiales.

9. GARANTÍAS Y SEGUROS

Las Garantías de Sostenimiento de Oferta, de Anticipo, de Cumplimiento, de Calidad o Funcionamiento, Conservación de Obra, Saldos Deudores y Seguros. Deberán ser emitidas mediante pólizas a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, por afianzadora de reconocida solvencia financiera autorizada para operar en la República de Guatemala. Debiendo acompañar la Certificación de Autenticidad emitida por la entidad afianzadora, en donde se haga constar que la fianza ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas.

SE SOLICITA QUE LAS FIANZAS SE PRESENTEN PROTEGIDAS EN BOLSAS PLÁSTICAS SIN NINGUNA GRAPA, SELLO O PERFORACIÓN, LAS CUALES DEBEN SER ENTREGADAS DIRECTAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ A EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA QUE SERÁ ENTREGADA A LA JUNTA DE LICITACIÓN EN SU RESPECTIVA OFERTA.

9.1. EJECUCION DE LA FIANZA GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA

La Municipalidad de Cobán, A.V., hará efectiva la Garantía de Sostenimiento de oferta si el oferente:

- a) No sostiene su oferta.
- b) Si no concurre a suscribir el contrato respectivo dentro del plazo establecido en las presentes bases de Licitación o si habiéndolo hecho, no presenta la Garantía de Cumplimiento dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la firma del contrato. En estos casos quedará sin efecto la adjudicación de la negociación, debiéndose emitir la resolución que así lo disponga y manda a ejecutar la garantía. Artículo 53 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado reformado por el Acuerdo Gubernativo 147-2016.

9.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista deberá otorgar Fianza de Cumplimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 55 numeral 2 de su Reglamento.

Deberá constituir a favor de LA MUNICIPALIDAD una fianza que garantice el cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere en este contrato, la cual deberá cubrir el diez por ciento (10%) de su monto total y deberá actualizarse ante cualquier ampliación o variación del contrato. Esta garantía cubrirá el cumplimiento del contrato de acuerdo con los documentos contractuales, así como la ejecución del proyecto en el tiempo y calidad estipulada. EL CONTRATISTA deberá presentar ante LA MUNICIPALIDAD la fianza de cumplimiento en el plazo de quince (15) días siguientes a la firma del contrato. LA MUNICIPALIDAD ejecutará la fianza de cumplimiento en cualesquiera de los casos siguientes:

- a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecución del contrato, debido a la insuficiencia de maquinaria, insolvencia económica o cualquier otra causa debidamente comprobada e imputable a EL CONTRATISTA, que le impida cumplir con el objeto del contrato, la negligencia se comprobará con los dictámenes o informes de EL SUPERVISOR de LA MUNICIPALIDAD;
- b. Si cometiese actos dolosos o culposos en perjuicio de la ejecución del objeto contratado, a juicio y calificación de LA MUNICIPALIDAD;
- c. Si EL CONTRATISTA dejare de cumplir con cualesquiera de las obligaciones que adquiere en el contrato;
- d. Si EL CONTRATISTA no efectúa a LA MUNICIPALIDAD el pago de las sanciones que conforme a este contrato le fueren impuestas.

Dicha fianza deberá estar vigente hasta que **LA MUNICIPALIDAD** realice la liquidación del Convenio ante el Consejo Departamental de Desarrollo, y deberá actualizarse ante cualquier ampliación o variación del contrato. Esta garantía cubrirá el cumplimiento del contrato de acuerdo con los documentos contractuales, así como la ejecución del proyecto en el tiempo y calidad estipulada.

La fianza deberá ser entregada en Recepción Municipal.

9.3. FIANZA DE ANTICIPO

Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el Contratista constituirá garantía mediante fianza por el monto del cien por ciento (100%).

La garantía estará vigente hasta la total amortización del anticipo, pero podrá reducirse en la medida en que se vaya amortizando el mismo. Artículos 58 y 66 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 51 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo No.122-2016.

Si el Contratista no inicia la obra o no invierte el anticipo recibido de acuerdo a las disposiciones contractuales, pagara el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido, o bien efectuara el reintegro correspondiente, sin perjuicio de otras acciones legales.

9.4. GARANTÍA DE CONSERVACIÓN DE OBRA, O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO

El Contratista responderá por la Conservación de la obra, equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato, mediante fianza, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra denominada **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**, de conformidad con el Artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado. Requisito previo para la recepción de la obra.

El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior no exime al Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva la obra

9.5. SEGUROS

El Contratista está obligado a garantizar los riesgos a que están sujetos los trabajos y a terceras personas, con "Póliza todo Riesgo Construcción". Para el efecto contratará los seguros correspondientes, con una entidad autorizada para operar en el país.

Se mantendrá en vigencia hasta que se compruebe que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones. El Seguro será por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del monto total del contrato. El seguro será de la siguiente manera:

Seguro por la cantidad del uno por ciento (1%), para cubrir todos los daños a terceros, sujetándose a las formalidades que determinen el Decreto No.25-2010 Ley de la Actividad Aseguradora. Artículo 70 Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 58 literal a) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9.6. GARANTIA DE SALDOS DEUDORES

El Contratista deberá otorgar fianza de Saldos Deudores, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la fianza de Conservación de Obra, como requisito previo para la recepción del proyecto denominado **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**, aprobada la liquidación si no

hubiere saldos deudores se cancelará esta garantía. Artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado.

10. VARIACIONES EN EL VALOR DEL CONTRATO

Los documentos a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, se definen así:

- 10.1. ORDEN DE CAMBIO: Orden aprobada por la Autoridad Superior de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz para que se efectúe cualquier cambio o modificación a los planos o especificaciones o bien para suprimir las cantidades de trabajo de uno o más renglones, pudiendo dar derecho al Contratista a una compensación económica, para lo cual está deberá presentar los cálculos de costos que la justifiquen.
- 10.2. ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO: Orden aprobada por la Autoridad Superior de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz para la ejecución de unidades adicionales en cualquiera de los renglones, a los precios unitarios al respectivo renglón.
- 10.3. ACUERDO DE TRABAJO EXTRA: Acuerdo aprobado por la Autoridad Superior de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz y el Contratista, para ejecutar trabajos con base en precios unitarios o suma global, convenidos de mutuo acuerdo, para los cuales no existen renglones ni precios establecidos en la oferta presentada, ni en el contrato. De no llegarse a un acuerdo, el Contratista hará el trabajo, compensándosele únicamente de la forma siguiente: a) la mano de obra previamente asignada para la ejecución del trabajo se pagará de acuerdo a los salarios que el Contratista tenga en vigor al autorizarse el trabajo, aplicando a su monto total el factor de prestaciones y contribuciones laborales que corresponda y éste resultado se incrementara en veinticinco (25%) para cubrir los gastos de dirección, suministro y reparación de herramientas y equipos menores, no se hará pago por personal de administración del Contratista b) Todos los materiales empleados en el trabajo se pagaran contra comprobantes, incluyendo los gastos de transporte, carga, descarga y/o acarreo, incrementando el monto total de veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos de administración.

Las circunstancias y cualquiera de los tres documentos anteriores, deberán ser propuestos y gestionados por el Supervisor asignado al Proyecto, ante la Autoridad Superior de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, para el trámite de aprobación.

Las variaciones en el valor del contrato de obra podrán efectuarse cuando en la ejecución del mismo, se encontraren situaciones no

previstas o no detectadas en la planificación, tales como fallas geológicas fenómenos de la naturaleza, condiciones del terreno o cualquier otra causa que haga imposible el cumplimiento normal de lo pactado o la terminación de la obra.

Cuando las variaciones no sobrepasen del veinte por ciento (20%) del valor original ajustado del contrato, se regularán con los documentos definidos en los numerales descritos y se celebrará un contrato adicional si la ampliación excede del porcentaje antes indicado, sin sobrepasar el cuarenta por ciento (40%).

Para los casos anteriores deberán ampliarse las garantías correspondientes

11. VARIACIÓN EN LA CALIDAD O CANTIDAD DE LA OBRA

Si el Contratista contraviniendo total o parcialmente las condiciones del contrato perjudicare a la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, variando la calidad o cantidad del proyecto denominado **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**, que no corresponda con lo adjudicado, será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor que represente la parte afectada de la negociación.

A la COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA, SUPERVISOR, que reciban el proyecto denominado **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**, en nombre de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, en tales circunstancias, se les sancionará con una multa equivalente al tres por millar (3‰) del valor que represente la parte afectada de la negociación. Artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado.

12. SUSPENSIÓN DE LA OBRA

a) Cuando LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ ordene la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables al Contratista, se levantarán Actas al inicio y al final de dicha suspensión. En el acta en la que se haga constar la finalización de la suspensión de los trabajos, se consignará el plazo para la prórroga contractual.

b) Cuando por cualquier otra causa no imputable al Contratista y se afecte el desarrollo normal de los trabajos, el Contratista hará la solicitud a la Supervisión, detallando las razones que la motivan, quien previa opinión trasladará a la Autoridad Superior quien resolverá si ha lugar o no a lo solicitado.

Artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, reformado según Acuerdo Gubernativo 172-2017.

13. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS O HISTÓRICOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Si durante la ejecución de las obras previstas en el proyecto tuvieren lugar hallazgos arqueológicos o históricos, las mismas deberán ser inmediatamente suspendidas, se pondrán en práctica procedimientos sobre hallazgos fortuitos basados en las buenas prácticas internacionales y se deberá dar intervención al Instituto de Antropología E Historia -IDAEH-, ente encargado del cumplimiento de la Ley No. 26-97 "Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación" y sus reformas. La ejecución u operación de las obras sólo podrá ser reiniciada con la autorización de dicha autoridad.

14. INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO EL CONTRATISTA

Deberá contemplar y es de carácter obligatorio, colocar y mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabación digital para visualizar en línea el desarrollo integral de la obra a través de internet, para realizar el monitoreo y seguimiento que permita a la población observar el avance de la misma. Por lo que EL CONTRATISTA está obligado a solicitar la publicación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) de la dirección de la página de internet que permita consultar en línea el avance físico de la obra, y deberá contar con un archivo electrónico que contenga el historial de la ejecución del proyecto, el cual deberá ser actualizado mensualmente.

15. COORDENADAS

COORDENADAS DEL PROYECTO		
COORDENADAS		
SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRAFICAS	LATITUD	LONGITUD
	15°29'16.1" N	90°22'43.5" W

16. SANCIONES POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA

Para determinar el atraso en la entrega de la obra se realizará de conformidad con el plazo indicado en el contrato, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz; para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo.

Para la aplicación de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del retraso, por lo que su aplicación no deberá afectar la parte del cumplimiento parcial.

Será sancionado con el pago de una multa equivalente entre el uno al cinco por millar (1 ‰ al 5 ‰) del monto de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el Contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su

conjunto al monto de la garantía de cumplimiento con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado

Dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial.

Tasa de Cálculo	Días
1 ‰	1 a 20 días
2 ‰	21 a 30 días
3 ‰	31 a 60 días
4 ‰	61 a 120 días
5 ‰	Hasta el cumplimiento

Las sanciones serán registradas en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS. Artículo 62 bis del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

17. FORMA DE PAGO, PLAZO, AUTORIZACIÓN, ANTICIPO, PAGOS PARCIALES DE ESTIMACIONES Y PAGO FINAL

- 17.1. FORMA DE PAGO: La forma de pago que la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz utilizará para hacer efectivo los pagos derivados de la ejecución de la obra será mediante cheque, para la gestión de pago únicamente se aceptará la Factura Electrónica en Línea FEL. Para dar cumplimiento a la Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria No.SAT-DSI-243-2019 y al Oficio Circular No.02-2019 emitido por la Dirección General de Adquisiciones del Ministerio de Finanzas Públicas.
- 17.2. PLAZO PARA PAGOS: El plazo para los pagos será dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación completa que se estipule para cada uno en el contrato.
- 17.3. AUTORIZACIÓN DE PAGOS: Todos los pagos derivados del contrato de la obra deberán ser autorizados por la Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz. Artículo 50 reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- 17.4. ANTICIPO (20%): La Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz dará al Contratista un anticipo equivalente al 20% del costo de la obra, de acuerdo al Plan de inversión del anticipo, presentando lo siguiente:
- a) Solicitud De Anticipo.

- b) Impresión de la habilitación del Libro de Bitácora Electrónica generada del Portal de la Contraloría General de Cuentas.
- c) Fotocopia de Acta de Inicio del Proyecto.
- d) Póliza de la Fianza de Anticipo.
- e) Póliza del seguro para garantizar los riesgos a que están sujetos los trabajos y a terceras personas.
- f) Cronograma de inversión del anticipo (presentado en Oferta) autorizado por el Supervisor y la Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad.
- g) Cualquier otro documento objeto de este proceso de Licitación que sea considerado y requerido por la Autoridad Administrativa Superior y/o Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz.

17.5. PAGOS PARCIALES DE ESTIMACIONES: La Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, realizará pagos de forma parcial a través de estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado por el Supervisor de la obra, con base al procedimiento indicado en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Presentando lo siguiente:

- a) Solicitud de Estimación firmada y sellada por el Contratista.
- b) Cuadro de Avance físico de renglones ejecutados, los cuales deben estar firmados y sellados por el Contratista, firmado, timbrado y sellado por el supervisor residente del proyecto por parte del Contratista, con visto bueno del Supervisor asignado al proyecto y Autoridad Administrativa Superior.
- c) Certificados de Calidad de Materiales y Pruebas de Laboratorio de los trabajos realizados (identificados con el nombre del proyecto y/o documento que lo respalde)
- d) Impresión del Libro de Bitácora Electrónica con las anotaciones correspondientes, generada del portal de la Contraloría General de Cuentas.
- e) Juego de fotografías impresas a color y en formato digital en cd.
- f) Fotografía del Rótulo instalado (para pago de primera estimación)
- g) Fotocopia de la Licencia de Construcción emitida por la Municipalidad de Cobán, A.V. (para el pago de la primera estimación).

LO ANTERIOR DEBERÁ ENTREGARSE EN TRES (03) REPRODUCCIONES EN ORIGINAL.

- h) Factura conforme a las regulaciones tributarias vigentes. (Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria No.SAT-DSI-243-2019 y al Oficio Circular No.02-2019 emitido por la Dirección General de Adquisiciones del Ministerio de Finanzas Públicas)
- i) Cualquier otra documentación objeto de esta Licitación que sea considerada por la Autoridad Administrativa Superior y/o Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz.
- j) Para la aprobación del pago, deberá contarse con el Informe y cuadro de estimación del Supervisor con el visto bueno del Señor alcalde Municipal.

17.6. PAGO FINAL EQUIVALENTE AL 10%: Para el pago de la última estimación que corresponde a un diez por ciento (10%) el Contratista deberá presentar además de los documentos antes indicados:

- a) Copia del acta de recepción de la ejecución del proyecto.
- b) Informe favorable del SUPERVISOR, con la aprobación de su jefe inmediato superior y con el Visto Bueno del alcalde Municipal, en la que especifique que el Contratista cumplió con todas sus obligaciones contractuales.
- c) Fianzas de Conservación de Obra y Saldos deudores.
- d) Juego completo de fotografías impresas a color y en CD, desde el inicio del proyecto hasta su completa finalización.
- e) Juego de Planos finales.
- f) Cualquier otro documento objeto de este proceso de Licitación que sea considerado y requerido por la Autoridad Administrativa Superior y/o Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz.

LO ANTERIOR DEBERÁ ENTREGARSE EN TRES (03) REPRODUCCIONES EN ORIGINAL

- g) Factura conforme a las regulaciones tributarias vigentes. (Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria No.SAT-DSI-243-2019 y al Oficio Circular No.02-2019 emitido por la Dirección General de Adquisiciones del Ministerio de Finanzas Públicas)

18. PAGO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

El saldo que existiera a favor del Contratista en la liquidación, se le pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la Autoridad Superior de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz apruebe la

liquidación del contrato o treinta (30) días después de que haya transcurrido el plazo de un mes que se indica en el artículo 57 de la Ley, sin que se emita resolución con relación al proyecto de liquidación presentado por el Contratista.

19. PLANOS SEGÚN MODIFICACIONES

Cuando sea necesario realizar modificaciones al Proyecto en la fase de Ejecución, previamente el Contratista solicitará autorización al Supervisor asignado al proyecto presentando la propuesta de dichos cambios mediante planos firmados, timbrados y sellados por profesional competente.

20. PLANOS FINALES

Al finalizar la ejecución de la obra y como requisito previo a la recepción de la obra, el Contratista deberá entregar al Supervisor asignado al proyecto tres (03) JUEGOS IMPRESOS DE PLANOS FINALES Y TRES (03) CD'S, conteniendo los planos en formato DWG. El costo de los planos finales deberá considerarlo dentro de sus gastos administrativos, porque no tienen renglón específico de pago.

21. SEGURIDAD DEL PERSONAL

El Contratista queda obligado a cumplir con las Disposiciones del Código de Trabajo de la República de Guatemala, en el que se hace referencia a la obligatoriedad de adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores; además de la prevención y acaecimiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El Contratista deberá dotar a todo su personal de campo con los siguientes implementos mínimos de protección personal: playeras, chalecos bien identificados, cascos y/o gorras identificados, guantes de cuero, botas de cuero con puntera de metal y suela antideslizante, mascarillas contra el polvo, arneses de seguridad en suspensión (cuando se requiera).

22. RECEPCIÓN DE LA OBRA

Al estar terminada la obra, el Contratista dará aviso por escrito a el Supervisor asignado por la Municipalidad de Cobán, A.V., y deberá de presentar Fianza de Saldos de Deudores, para informar que los trabajos contratados han sido finalizados. El supervisor efectuará la revisión dentro de los siguientes quince (15) días hábiles después de la fecha en que hubiere recibido el aviso de trabajos finalizados por parte del Contratista, plazo dentro del cual, si la obra no está conforme a las especificaciones, acuerdo de trabajos extras y suplementarios si los hubiere manifestará por escrito sus observaciones al Contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias. Si los trabajos estuvieran correctos y completamente terminados, el Supervisor rendirá informe pormenorizado a la Autoridad Superior de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, para que dentro de los cinco (5) días siguientes nombre a la COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA de la obra denominada **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL**

(PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ, deberá elaborar el acta de Recepción dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento, con el acompañamiento del SUPERVISOR asignado a la obra.

Si la COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA, comprueba que los trabajos han sido ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción con el acompañamiento del SUPERVISOR asignado a la obra, dentro del plazo indicado caso contrario, hará constar en el acta las correcciones, trabajos adicionales o extras que deba de efectuar el Contratista y el tiempo a emplearse, haciendo constar si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluyen dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlos.

El Contratista dentro del plazo estipulado deberá dar aviso a la COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA, que los trabajos se encuentran conforme a lo establecido y de acuerdo a los requerimientos realizados. La COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA, dentro del plazo de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el acta correspondiente, La fecha de recepción definitiva de la obra será la del cierre de la última Acta suscrita. Artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas y Artículo 46 del Reglamento de la misma Ley.

23. LIQUIDACION DE LA OBRA

Cuando la obra haya sido recibida de forma definitiva, incluyendo la constancia de entrega de las garantías o seguros establecidos en la Ley y las presentes bases, la COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA, dentro del plazo de noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación del Contrato y a establecer el importe del pago que deba hacerse al Contratista; si la COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA, no lo hiciere dentro del plazo indicado, el Contratista puede presentar Proyecto de Liquidación ante la Autoridad Superior de la Municipalidad de Cobán, A.V., quien deberá aprobar o improbar el Proyecto de Liquidación, dentro de mes siguiente de recibida la respectiva documentación si vencido este plazo no procede ninguna resolución, con la petición del Contratista se tendrá por resuelta favorablemente.

Si el Contratista no comparece o no se hace representar en forma legal al practicarse la liquidación, ésta será válida y el Contratista no tendrá derecho a impugnarla de ninguna forma.

Elaborado por:

Debora Jimena Alfaro Montez
Encargada de Compras



Vo.Bo. Lcdo. Franklin Romeo Chub Caz
Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal



ANEXOS

ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN

Cobán, A.V. _____ de _____ 2026

Señores

Junta de Licitación

Municipalidad de Cobán,

Departamento de Alta Verapaz

Estimados Señores:

Yo, (Nombre del propietario o representante legal) (Número de DPI), en representación de Nombre de la empresa u organización representada o en nombre propio- establecida(o) de acuerdo con las Leyes de Guatemala, con dirección comercial XXXXXXXXXXXXXXXX, lugar para recibir notificaciones XXXXXXXXXXXXXXXX, entrego CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA, para Licitación No. XXXXXXXXXXXXXXXX del evento denominado: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**. Enterados del Aviso y de las Bases de Licitación, en cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados en las mismas, hacemos constar:

- a) Que se ha realizado visita de campo al lugar donde se ejecutará el proyecto, estando plenamente enterados de las características y condiciones del mismo, estableciendo los accesos existentes y las dificultades que pueden existir en el transporte de materiales y mano de obra.
- b) Aceptamos todas y cada una de las condiciones fijadas en las Bases de la presente Licitación y en caso de ser adjudicados, nos comprometemos a cumplir con las mismas, aceptando y cumpliendo con lo contenido en el contrato administrativo que fuese suscrito entre la MUNICIPALIDAD DE COBÁN, A.V. y (NOMBRE DE LA

EMPRESA U ORGANIZACIÓN OFERENTE) eximiendo de toda responsabilidad a la Municipalidad de Cobán, A.V. y Comunitarios.

- c) Nos sujetamos a las disposiciones de la Leyes, Códigos y Reglamentos de la República de Guatemala.
- d) Indicamos que nuestra oferta es de (cantidad en números y letras), el cual es nuestro Precio, el cual acepto sea precio cerrado, como lo indican las presentes bases.
- e) Con la presente Plica adjuntamos los documentos que se solicitan en las Bases de Licitación para el evento denominado **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ**, bajo registro de operación del Sistema de Información de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado "GUATECOMPRAS" NOG 30272130

Atentamente,

Nombre Completo

Firma y sello del Propietario y/o Representante Legal.

ANEXO No.2
FORMULARIO DE OFERTA

Persona Individual
Nombre del Propietario:
Nombre de la Empresa Mercantil:

Persona Jurídica
Nombre del Representante Legal o Mandatario:
Razón o Denominación Social:

NIT del oferente: _____

Dirección comercial: _____

Dirección para recibir notificaciones: _____

Dirección de correo electrónico: _____

Número de Teléfono (contacto): _____

Nombre del Evento: _____

NOG: 30272130

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ					
	META DEL PROYECTO	610.00	Metros		
	MONTO DEL PROYECTO				
	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO			
PRESUPUESTO POR RENGLONES					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Costo Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Rótulo del proyecto	a. de metal	1.00		
1.2	Limpieza, chapeo y destronque	m2	1,220.00		
1.3	Replanteo topográfico	Metro	610.00		
1.4	Demolición de pavimento rígido	M2	500.00		
1.5	Demolición de carrileras	M2	408.00		
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2.1	Excavación no clasificada de desperdicio (corte en roca)	m3	112.20		
2.2	Material de relleno	m3	430.04		
3	ACONDICIONAMIENTO CARPETA DE RODADURA				
3.1	Escarificación, conformación y compactación de sub rasante	m2	3,233.00		

3.2	Material base granular, e=0.20 mts.	m3	646.60		
4	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
4.1	Colocación concreto hidráulico 4,000 psi, e=0.15 m	m2	3,050.00		
5	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL				
5.1	Drenaje Transversal 36"	Metro	18.00		
5.2	Caja de entrada y cabezal de salida	m3	16.80		
5.3	Bordillo de concreto armado	Metro	1,220.00		
6	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO				
6.1	Líneas continuas con pintura termoplástica, e=0.10 m	Metro	1,830.00		
6.2	Corte y Sellado de juntas longitudinales y transversales	Metro	1,830.00		
6.3	Señales de tráfico preventivas y reglamentarias de metal	Artículo de metal	3.00		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q

OBSERVACION IMPORTANTE:

El oferente debe revisar el resultado de las operaciones matemáticas, los cuales deben ser únicamente con dos decimales. Al realizar los cálculos, los resultados serán de dos decimales sin tener cifras con expresiones matemáticas infinitas, para no realizar aproximaciones y que esto altere de alguna manera el monto total, lo cual debe ser expresado en quetzales y centavos.

OBSERVACIONES: La oferta debe incluir todos los impuestos, Tasas, Seguros, Fletes, Arbitrios y otros que exige la Ley.

Precio total en letras: _____

Plazo de Ejecución: _____

Tiempo de Garantía de sostenimiento de oferta: _____

Lugar y Fecha: _____

Firma del propietario, representante legal o mandatario



MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
1RA CALLE 1-11 ZONA 1 COBÁN, ALTA VERAPAZ
PBX: 7955 3232

ANEXO No.3

Modelo de identificación del Sobre

LOGO DEL OFERENTE

SEÑORES JUNTA DE LICITACIÓN MUNICIPALIDAD DE COBAN, A.V.

LICITACIÓN No. 10-2026

NOG 30272130

NOMBRE DEL OFERENTE: _____

NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA DEL
OFERENTE: _____

DIRECCION PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES: _____

NUMERO DE TELEFONO: _____

FECHA DE ENTREGA: _____

ORIGINAL O COPIA





ANEXO No. 4

FORMULARIO DE EXPERIENCIA						
Datos del Oferente:						
Oferente:						
Dirección:						Tel.:
No.	Breve descripción de las negociaciones realizadas con instituciones del sector público y/o entidades del sector privado, durante los últimos dos (2) años	Período de Ejecución	Monto del contrato y/o negociación	Empresa o Institución donde se prestó el servicio	Nombre	Dirección
						Teléfonos y otros medios de comunicación



ANEXO No.5
(MODELO DE REFERENCIA) CUADRO DE INTEGRACIÓN DE COSTOS
UNITARIOS

CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO				
EMPRESA:				
PROYECTO:				
REGLÓN No.				
DESCRIPCIÓN DEL REGLÓN				
SUB REGLON				
CANTIDAD:				
UNIDAD:				
TRABAJOS PRELIMINARES		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
SUB TOTAL				
MOVIMIENTO DE TIERRAS		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
SUB TOTAL				
ACONDICIONAMIENTO	CARPETA	DE	UNIDAD	CANTIDAD
RODADURA				PRECIO UNITARIO
SUB TOTAL				
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
SUB TOTAL				
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
SUB TOTAL				
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO



MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
1RA CALLE 1-11 ZONA 1 COBÁN, ALTA VERAPAZ
PBX: 7955 3232

SUB TOTAL				
COSTO INDIRECTO				
COSTO DE VENTA: (DIRECTO+INIDRECTOS)				
COSTO UNITARIO				
TOTAL, RENGLON: <i>En letras</i>				

OBSERVACION IMPORTANTE:

El oferente debe revisar el resultado de las operaciones matemáticas, los cuales deben ser únicamente con dos decimales. Al realizar los cálculos, los resultados serán de dos decimales sin tener cifras con expresiones matemáticas infinitas, para no realizar aproximaciones y que esto altere de alguna manera el monto total del renglón, lo cual debe ser expresado en quetzales y centavos

Firmado y Sellado:

